



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/498/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

נציגות הבית המשותף ברחוב שבט נפתלי 4 בפתח תקווה
(לשעבר)
ע"י ברודר ליודמילה
שבט נפתלי 4, פתח תקווה

התובעת:

נגד

הנתבעים:

1. הברב צגאיה
שבט נפתלי 4, פתח תקווה
2. סחנוביץ' אנטולי
שבט נפתלי 4, פתח תקווה
3. גרצ'יוב אנטולי
שבט נפתלי 4, פתח תקווה
4. דבבה אדיסו
שבט נפתלי 4, פתח תקווה
5. גלייזרמן איגור
באמצעות ב"כ: עו"ד הלל בבאייב
היוצרים 5, אור יהודה
טל': 050-2684290 פקס: 072-2323449

פסק דין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/498/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1. תביעה כספית לשיפוי בעלים של דירה בבית המשותף עת שימשה נציגות הבית המשותף, בגין תשלום חלקם של בעלי דירות אחרות בבית משותף בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף.

העובדות וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב שבט נפתלי 4 בפתח תקווה, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 194 בגוש 6320 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בן 4 קומות וכולל 16 דירות, כמצוין בצו רישום הבית המשותף מיום 16.1.2003. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם שאושר לרישום עם מתן הצו לרישום הבית המשותף (להלן - "התקנון המוסכם").

3. התובעת, ברודר ליודמילה, היא בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 13 (להלן - "התובעת"). בין השנים 2001-2017 שימשה התובעת נציגות הבית המשותף, לרבות במועדים הרלוונטיים לתביעה. זאת, עד למינוי נציגות חיצונית בשכר לבית המשותף (מר ראובן שמילוב מחברת לנדסקייפ סרוויס), בהתאם להחלטת המפקחת על רישום מקרקעין, טלי להב, מיום 27.8.2017. בין לבין, סיימה אף נציגות הבית המשותף החיצונית פועלה ולא הובהר מי משמש כיום נציגות הבית המשותף.

4. הנתבע 1, הרב צגאיה, הוא בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 2. הנתבע 2, סחנוביץ' אנטולי, הוא בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 3. הנתבע 3, גרצ'וב אנטולי, הוא בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/498/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תת חלקה 4. הנתבע 5, גלייזרמן איגור, הוא בעלים של דירה בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 11 (להלן - "הנתבעים").

5. כנטען בכתב התביעה, הנתבעים לא שילמו חלקם בגין הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף, הכוללות איטום גג הבית המשותף מחודש ספטמבר 2017, התקנת דלת כניסה מחודש מרץ 2016 ושיפוץ הרכוש המשותף מחודש מאי 2016. זאת, חרף דרישות חוזרות ונשנות של התובעת. עוד כנטען, התובעת היא ששילמה חלקם של הנתבעים בהוצאות כאמור. לפיכך, עתרה לחיוב הנתבעים בשיפוייה בגין תשלום הוצאות אלה, בסך כולל של 11,405 ש"ח, כל נתבע על פי חלקו כמפורט בכתב התביעה.

6. בכתב ההגנה מטעם הנתבע 2, טען הנתבע כי הוא לא שילם יתרת חלקו בהוצאות להחלפת דלת הכניסה וכן חלקו בהוצאות איטום גג הבית המשותף, הואיל והתובעת לא נתנה בידו קבלות בגין תשלום חלקו בהוצאות אחרות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף, לא הציגה בפניו קבלות בגין ביצוע עבודות לאיטום גג הבית המשותף משנת 2012 לרבות כתב אחריות, וכן לא אפשרה לנתבע לעיין בספרי נציגות הבית המשותף. בתוך כך, טען הנתבע כי התובעת הגישה תביעה כספית נגד הקבלן שביצע העבודות לאיטום גג הבית המשותף וזכתה במשפט. לפיכך, יש להורות כי כספים שקיבלה התובעת בהתאם לפסק הדין יושבו לקופת הבית המשותף. הנתבע 2 הוסיף וטען, כי ככל שיוצגו בפניו פנקס קבלות (תקבולים), מלוא הקבלות בגין הוצאות להחזקת הרכוש המשותף, תדפיסי חשבון בנק, הסכמי התקשרות עם אנשי מקצוע לאיטום גג הבית המשותף ולהתקנת הדלת, וכן פסק הדין שניתן בתביעה שהגישה התובעת נגד הקבלן, יהא נכון לשלם חלקו בהוצאות כנטען בכתב התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/498/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

7. בכתב ההגנה מטעם הנתבע 3, טען הנתבע כי התובעת שימשה נציגות הבית המשותף במשך 22 שנה וניהלה הבית המשותף מבלי שהתייעצה עם בעלי הדירות בבית המשותף. הנתבע הוסיף והלין על התנהלות התובעת, לרבות בגין גביית כספים לביצוע עבודות שונות ברכוש המשותף, לעתים מבלי שניתנה הסכמת בעלי הדירות לביצוע עבודות אלה, כמו גם סירוב התובעת לצרף חברים נוספים לנציגות הבית המשותף.
8. בכתב ההגנה מטעם הנתבע 4, טען הנתבע כי הוא לא שילם חלקו בהוצאות איטום גג הבית המשותף, הואיל והתובעת לא נתנה בידו קבלות בגין תשלום חלקו בהוצאות אחרות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף, לא הציגה בפניו קבלות בגין ביצוע עבודות לאיטום גג הבית המשותף משנת 2012 לרבות כתב אחריות, וכן לא אפשרה לנתבע לעיין בספרי נציגות הבית המשותף. הנתבע 4 הוסיף וטען, כי התובעת הגישה תביעה כספית נגד הקבלן שביצע העבודות לאיטום גג הבית המשותף וזכתה במשפט. לפיכך, יש להורות כי כספים שקיבלה התובעת בהתאם לפסק הדין יושבו לקופת הבית המשותף.
9. הנתבעים 1 ו-5 לא הגישו כתב הגנה, חרף המצאה כדין של כתב התביעה וההזמנה לדין לידם.
10. בכתב התשובה הכחישה התובעת טענותיהם העובדתיות של הנתבעים, בהוסיפה כי היא העבירה לידי כל בעלי הדירות בבית המשותף קבלות בגין תשלומים שהתקבלו עבור הוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, וכן העמידה לעיון בעלי הדירות דוחות כספיים שנתיים. אשר לתביעה שהוגשה נגד הקבלן שביצע העבודות לאיטום גג הבית המשותף בשנת 2012, טענה התובעת כי טרם נפסק לזכותה סכום כלשהו משטרם הסתיים ההליך המשפטי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/498/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. ביום 24.3.2019 התקיים לפניי דיון בתביעה, בנוכחות התובעת, הנתבעים ובאי כוח הנתבע 5. לאחר ששמעתי טענות הצדדים, הורתי בהחלטה ממועד זה כי התובעת תגיש אסמכתאות להוצאות הנטענות בכתב התביעה, הכוללות איטום גג הבית המשותף מחודש ספטמבר 2017, התקנת דלת כניסה מחודש מרץ 2016 ושיפוץ הרכוש המשותף מחודש מאי 2016. עוד הורתי כי האסמכתאות יכללו תימוכין הן לגובה ההוצאות ותשלומן הן להתקשרות עם מבצע העבודה. בתוך כך, הורתי לתובעת להגיש פנקס ההוצאות וההכנסות של הבית המשותף בשנים 2016-2017, ובכלל זאת פירוט כספים ששולמו על ידי הנתבעים ועל ידה הקשורים בהוצאות דלעיל.
12. ביום 7.4.2019 הגישה התובעת אסמכתאות לביצוע עבודות לאיטום גג הבית המשותף ביום 1.9.2017, הכוללות חשבונית מס, כתב אחריות מטעם הקבלן המבצע והצעת מחיר.
13. בהחלטה מיום 8.4.2019 הורתי לנתבעים להגיש אסמכתה לביצוע תשלום חלקם בגין הוצאות לאיטום גג הבית המשותף, בתוך 30 יום ממועד קבלת ההחלטה. בנוסף, הורתי לתובעת להגיש תצהיר מטעמה לתמוך טענותיה העובדתיות באשר להוצאות לשיפוץ הרכוש המשותף ולהתקנת דלת כניסה, משלא צורפו בעניינן אסמכתאות כאמור בהחלטתי מיום 24.3.2019.
14. התובעת הוסיפה והגישה ביום 5.5.2019, ביום 3.7.2019 וביום 7.7.2019 פנקס הוצאות והכנסות בשנים 2015-2017, צילום המחאות (שיקים) ותדפיסי בנק, כנטען בגין תשלום שבוצע על ידה עבור הוצאות שיפוץ הרכוש המשותף והתקנת דלת כניסה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/498/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

15. בהחלטה מיום 5.8.2019 שבתי והורתי לתובעת לתמוך בתצהיר טענותיה העובדתיות בדבר הוצאות שיפוץ הרכוש המשותף והתקנת דלת כניסה, הכולל אישור עורך דין.
16. חרף החלטותיי, הנתבעים לא הגישו אסמכתאות לביצוע תשלום חלקם בגין הוצאות לאיטום גג הבית המשותף. התובעת מצדה לא הגישה תצהיר לתמוך טענותיה העובדתיות בדבר הוצאות שיפוץ הרכוש המשותף והתקנת דלת כניסה.
17. ביום 22.10.2019 הגיש הנתבע 5, באמצעות בא כוחו, בקשה למחיקת התביעה משלא הוגש תצהיר התובעת.
18. בהחלטה מיום 26.12.2019 הורתי לנתבעים ליתן הודעתם האם הם מבקשים לחקור התובעת בקשר עם אסמכתאות שצירפה לעניין הוצאות לאיטום גג הבית המשותף מיום 1.9.2017, הגם שלא התקבלה אסמכתה מטעם מי מהנתבעים לביצוע תשלום חלקם היחסי בגין עבודות אלה. בנוסף, לנוכח טענות הנתבע 5, הורתי מועד להגשת כתב הגנה מטעמו. עוד הורתי בהחלטה, כי ככל שלא תוגש תגובת הנתבעים, יינתן פסק דין על סמך מלוא המסמכים הקיימים בתיק המפקחת על רישום מקרקעין.
19. הנתבע 5 לא הגיש כתב הגנה. עם זאת, הגיש ביום 2.1.2020, באמצעות בא כוחו, תגובה בכתב, לפיה אין ביכולתו להוכיח כי שילם עבור הוצאות לאיטום גג הבית המשותף, משביצע התשלום במזומן מבלי שקיבל לידו קבלה. מכל מקום, העבודות לאיטום הגג הסבו נזק לדוד השמש בדירת הנתבע 5 ולכן יש לקזז מהחוב הנטען בכתב התביעה סך של 3,800 ש"ח בגין תיקון דוד השמש. עוד כנטען, עובר לביצוע העבודות לאיטום גג הבית המשותף פנו בעלי הדירות לתובעת עם הצעות מחיר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/498/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נמוכות יותר, אך היא סירבה לקבלן משיקוליה האישיים. הנתבע 5 הודיע כי הוא מוותר על חקירת התובעת.

20. עד ליום זה וממילא בחלוף המועדים הקבועים בהחלטה, לא התקבלה תגובת הנתבעים 1-4.

21. כאמור בהחלטה מיום 26.12.2019, משלא התקבלה תגובת הנתבעים 1-4 ומשהודיע הנתבע 5 כי הוא אינו מבקש לחקור התובעת בעניין האסמכתאות שהגישה בקשר עם הוצאות לאיטום גג הבית המשותף, הנני ליתן פסק דין על סמך מלוא המסמכים שהוגשו לתיק המפקחת על רישום מקרקעין.

דיון והכרעה

22. אין חולק, כי במועדים הרלוונטיים לכתב התביעה שימשה התובעת נציגות הבית המשותף. עוד אין חולק כי חשבון הבנק של התובעת שימש אף את קופת נציגות הבית המשותף.

23. בהתאם להוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין") הופקד ניהול הבית המשותף בידי שני מוסדות - האסיפה הכללית ונציגות הבית המשותף. נציגות הבית המשותף אחראית ליישום הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף. כך, כפי שמורנו הוראת סעיף 65 לחוק המקרקעין, לפיה "לכל בית משותף תהיה נציגות לשם ניהול עניני הבית המשותף". הוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו, לאמור:

"הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/498/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד
בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי
הדירות."

24. מכוחה של הוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין, נקבע כי נציגות בית משותף היא אישיות משפטית נפרדת, אשר כשרותה המשפטית מוגבלת להוראות חוק המקרקעין, התוחם את גבולותיה לעניינים הנוגעים "להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף". מעמדה המשפטי של הנציגות הוא של שלוח, מכוח החוק, של כלל בעלי הדירות בבית המשותף, בכל הנוגע להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולניהולו. בתוך כך, פעולת הנציגות - בגדרי הרשאתה בחוק - מחייבת את כל בעלי הדירות בבית המשותף והיא אינה נדרשת לקבל הרשאה פרטנית על ידי מי מבעלי הדירות (ראו גם: ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו(2) 21 (1981); רע"א 1025/17 נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה, פורסם ב"נבו" (27.6.2017); י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, 466-469).

25. כך אף בענייננו, משנקבע בהוראת סעיף 5 לתקנון המוסכם, לאמור:

"בעלי הדירות יקיימו אסיפה כללית ויבחרו נציגות שתהיה מוסמכת להחליט ולפעול בכל הנוגע לאחזקה תקינה, טיפול, ניהול ושיפוץ הרכוש המשותף".

26. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין מוסיפה ומסדירה החובה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, לאמור:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/498/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."

27. בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. אשר לשיעור הוצאות אלה, יישא בעל דירה בבית המשותף בחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. בהתקיים תנאים אלה, קמה חובה מוחלטת בת אכיפה - שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה - החלה על כל בעל דירה בבית משותף (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987); עש"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014)). אוסיף, כי חובה זו קמה מכוח הזכות הקניינית של כל בעל דירה בחלק בלתי מסוים ברכוש המשותף בבית המשותף. בצידה של זכות קניינית זו ברכוש המשותף - אמור מולה - החובה לשאת במלוא ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף ולניהולו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/498/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

28. בהקשר זה, נקבע בהוראת סעיף 4 לתקנון המוסכם, כי "ההוצאות הדרושות להחזקתו התקינה, לניהולו התקין, לטיפולו ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהל של הרכוש המשותף של הבית המשותף, יחולו על כל בעלי הדירות בבית המשותף. שיעור השתתפותו של כל בעל דירה בהוצאות אלו יהיה לפי יחס שטח רצפתה של דירתו, כולל שטח הצמודות ככל שיש כאלה, לסך כל שטח הרצפות של כל הדירות בבית המשותף."

29. לאחר שעיינתי בכל המסמכים שהוגשו לתיק המפקחת על רישום מקרקעין, באתי לכלל מסקנה כי עלה בידי התובעת להוכיח כי בוצעו עבודות לאיטום גג הבית המשותף בחודש ספטמבר 2017 ועלותן, כי הנתבעים לא שילמו חלקם בגין הוצאות אלה וכי התובעת נשאה בתשלום זה. עם זאת, לא עלה בידי התובעת להוכיח עלות ביצוע עבודות לשיפוץ הבית המשותף ולהתקנת דלת כניסה וממילא חלקם של הנתבעים בהוצאות אלה. אביא טעמי למסקנה זו.

איטום גג הבית המשותף

30. בהתאם להחלטה מיום 24.3.2019 הגישה התובעת לתיק המפקחת על רישום מקרקעין אסמכתאות לביצוע עבודות לאיטום גג הבית המשותף ביום 1.9.2017 בסך של 35,700 ש"ח, הכוללות חשבונית מס של חברת איטום רובס בע"מ (קבלן רשום 26935) על שם נציגות הבית המשותף, פרטי שיקים ששולמו מחשבון התובעת, כתב אחריות מטעם הקבלן המבצע לתקופה של 10 שנים וכן הצעת מחיר של הקבלן המבצע מיום 9.8.2017.

31. הוצאה לאיטום גג הבית המשותף נמנית עם הוצאות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף בבית המשותף, הן בהתאם להוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/498/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הן בהתאם להוראת סעיף 4 לתקנון המוסכם החל על הבית המשותף. החלטת נציגות הבית המשותף לבצע עבודות איטום לגג בית משותף ועלותן באה בגדרי הרשאתה, הן בהתאם להוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין הן בהתאם להוראת סעיף 5 לתקנון המוסכם. בתוך כך, מחייבת החלטה זו את כל בעלי הדירות בבית המשותף מבלי שנדרשת הרשאה פרטנית על ידי מי מבעלי הדירות.

32. חרף החלטתי מיום 8.4.2019, לא הגישו הנתבעים אסמכתה לתשלום חלקם בגין הוצאות לאיטום גג הבית המשותף. אטעים, כי בכתבי ההגנה הנתבעים אף לא חלקו על שיעור חלקם היחסי בהוצאות אלה. בנוסף, חרף החלטתי מיום 26.12.2019, לא התקבלה עמדת הנתבעים 1-4 לעניין חקירת התובעת בעניין הוצאות לאיטום גג הבית המשותף. הנתבע 5 הודיע, מצדו, כי הוא אינו מבקש לחקור התובעת.

33. כאמור, החובה החלה על בעלים של דירה בבית משותף לשלם חלקו בגין הוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף היא חובה מוחלטת, עצמאית ונפרדת, שאינה מותנית בהתקיים חובה המוטלת על נציגות הבית המשותף. תכליתה, להבטיח החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף באופן מלא ורציף, בשים לב כי אלה מתאפשרים אך אודות לכספים הנצברים בקופת הבית המשותף שמקורם בתשלום חלקם של בעלי הדירות בהוצאות אלה באופן מלא ובמועד. לפיכך, הנני לדחות טענת הנתבעים 2, 3 ו-4 בכתבי ההגנה מטעמם, לפיה משלא קיימה התובעת חובותיה, אין הם חבים בתשלום חלקם בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף.

34. הנני להוסיף ולדחות טענת הנתבע 5, בדבר זכות קיוזו העומדת לו להיפרע כספים מהתובעת בגין נזק שגרמה לדוד שמש שבבעלותו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/498/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ראשית, מן הטעם כי הנתבע 5, המיוצג אף על ידי עורך דין, לא הגיש כתב הגנה, לרבות בהתאם להחלטתי מיום 26.12.2019. משלא הוגש כתב הגנה, לא תישמענה טענות עובדתיות לרבות כאלה המבקשות לסתור הנטען בכתב התביעה, שכן מקומן בכתב טענות מטעם הנתבע, כמתחייב על פי הוראות סדרי הדין הנוהגים בשיטת משפטנו. למותר לציין, כי הנתבע 5 אף לא הניח כל תשתית ראייתית להוכיח הטענה בדבר אחריות התובעת לנזק שנגרם כנטען לדוד השמש.

שנית, לגופם של דברים ולמעלה מן הצורך, משבעל דירה כלל אינו רשאי לקזז חיובים כספיים - שלשיטתו זכאי להיפרע מנציגות הבית המשותף - מחלקו בהוצאות הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף. זאת, הן בהעדר הוראה בדין המהותי, הלא הוא חוק המקרקעין, המעניקה לבעל דירה בבית משותף זכות קיזוז; הן בהעדר תחולה להסדר הקיזוז הכללי הקבוע בהוראת סעיף 53(א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, על מערך היחסים שבין בעל דירה לנציגות הבית המשותף, משאין בחובה המוטלת על בעל דירה בבית משותף לשלם הוצאות החזקת הרכוש המשותף, מחד גיסא, ובטענת בעל הדירה לשיפוי בגין הוצאה שהוציא לתיקון פגם ברכוש המשותף, מאידך גיסא, בגדר חיובים כספיים (חובות) הדדיים; הן לנוכח התכלית העומדת בבסיס החובה המוטלת על כל בעל דירה בבית משותף להשתתף בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, כאמור, להבטיח החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף באופן מלא ורציף, בשים לב כי אלה מתאפשרים אך אודות לכספים הנצברים בקופת הבית המשותף שמקורם בתשלום בעלי הדירות חלקם בהוצאות אלה. העמדת זכות קיזוז בידי בעלי דירות בבית משותף מחובתם המוחלטת להשתתף בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, עלולה למוטט מוסד 'הבית המשותף', אשר ייחודו בזכויות הקניין שחולקים בעלי הדירות במשותף ברכוש המשותף, לצד זכות הקניין של כל בעל דירה בבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/498/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף בדירתו-הוא. משמעה, כי כל אימת שבעל דירה יסבור כי זכאי הוא להיפרע חוב של נציגות הבית המשותף כלפיו, יקזזו מחיובו הכספי בגין חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף. בתוך כך, תיפגע קופת הבית המשותף, אשר במוקדם תימצא בחסר, וממילא יפגע עד יעוקר המשאב המשמש נציגות הבית המשותף לתחזוקת הרכוש המשותף בבית ולניהולו (ראו גם: תיק 6/268/2018 **נציגות הבית המשותף ברחוב העצמאות 54 פתח תקווה נ' רצון**, פסקה 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (23.5.2019)).

35. לנוכח האמור לעיל, ובהעדר ראיות לסתור, לרבות לעניין ביצוע העבודות לאיטום גג הבית המשותף, עלותן ונשיאת התובעת בחלקם של הנתבעים בהוצאות אלה, הנני לחייב הנתבעים לשלם לתובעת חלקם בגין הוצאות לאיטום גג הבית המשותף, הדרושות להחזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, כנטען בכתב התביעה.

שיפוץ הבית המשותף והתקנת דלת כניסה

36. בהחלטה מיום 24.3.2019 הורתי לתובעת להגיש אסמכתאות לתימוכין בהוצאות בגין ביצוע עבודות ברכוש המשותף בבית המשותף, בעטיין עתרה בכתב התביעה לשיפוץ. בכללן, הוצאות בגין שיפוץ הבית המשותף והתקנת דלת כניסה בסך כולל של 1,326 ש"ח.

37. לאחר שעיינתי במלוא המסמכים שהגישה התובעת לתיק המפקחת על רישום מקרקעין, לא מצאתי אסמכתאות לתמוך עלות ביצוע עבודות שיפוץ הבית המשותף והתקנת דלת כניסה, וממילא חלקם של הנתבעים בהוצאות אלה אשר נטען בכתב התביעה כי לא שולם על ידם. זאת, משהתובעת לא צירפה קבלה וחשבונית מס



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/498/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- מטעם בעלי מקצוע שביצעו העבודות לשיפוץ הבית המשותף והתקנת דלת כניסה או כל אישור אחר מטעמם.
38. לפיכך, הורתי הן בהחלטה מיום 8.4.2018 הן בהחלטה מיום 5.8.2019, כי התובעת תגיש תצהיר לתמוך בטענותיה העובדתיות בעניין זה.
39. התובעת לא הגישה תצהיר כנדרש.
40. לפיכך, הנני להורות כי לא עלה בידי התובעת להוכיח טענותיה בדבר תשלום חלקם של הנתבעים בגין הוצאות שיפוץ הבית המשותף והתקנת דלת כניסה.

סוף דבר

41. דין התביעה להתקבל בחלקה.
42. הנתבעים ישלמו לתובעת חלקם בהוצאות איטום גג הבית המשותף, כדלקמן:
- א. הנתבע 1 - סך של 2,240 ש"ח.
 - ב. הנתבע 2 - סך של 2,240 ש"ח.
 - ג. הנתבע 3 - סך של 2,240 ש"ח.
 - ד. הנתבע 4 - סך של 1,120 ש"ח.
 - ה. הנתבע 5 - סך של 2,240 ש"ח.
- התשלום יבוצע בתוך 30 יום מהיום. אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/498/2018

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט
שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. בנוסף, הנני לחייב הנתבעים לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך של 750 ש"ח, הכוללות אגרת תביעה, כך שכל נתבע ישלם לתובעת סך של 150 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 יום מהיום. אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, י"ז אייר תש"פ, 11 מאי 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה